

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1741/2531	นางสาวศรีอุดม สามชัย	โจทก์
	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	ผู้ร้อง
	นายฉลอง ลัดดาพันธ์	ผู้คัดค้าน
	บริษัทสินสวัสดิ์ประกันภัย จำกัด	จำเลย
	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทสิน สวัสดิ์ประกันภัย จำกัด	
		ผู้ยื่นคำร้อง
	ลูกหนี้ (จำเลย) ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 234

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153, มาตรา 179

ความว่า ผู้ร้องฎีกา หากให้ผู้ร้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนผู้คัดค้านในชั้นนี้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) จะได้รับความเสียหายเพราะผู้ร้องจะต้องเบิกเงินจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) เพื่อจ่ายเป็นค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าวอีกทั้งฎีกาของผู้ร้องมีทางชนะคดีได้หากให้มีการบังคับคดีในขณะนี้จะเกิดความยุ่งยากที่จะติดตามบังคับแก่ผู้คัดค้านเพื่อนำเงินดังกล่าวคืนกองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) เมื่อผู้ร้องชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายผู้คัดค้านได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 82แผ่นที่ 10)

กรณีเป็นชั้นขอให้เพิกถอนการโอน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนรถยนต์ไฮลैंดหมายเลขทะเบียน กทก.2701ระหว่างบริษัทสินสวัสดิ์ประกันภัยจำกัด จำกัด กับนายเชิด ชมพูนุท ผู้รับโอนคนแรกและระหว่างนายเชิด ชมพูนุทผู้รับโอนคนแรกกับนายฉลองลัดดาพันธ์ผู้คัดค้าน (ผู้รับโอนคนที่สอง) ตามมาตรา 114,116 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ตามลำดับ ให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมหากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ให้ นายเชิดชมพูนุทผู้รับโอนคนแรกกับนายฉลองลัดดาพันธ์ ผู้รับโอนคนที่สอง ร่วมกัน ใช้ราคารถยนต์ 21,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันยื่นคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของผู้ร้องเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านเสีย ให้ผู้ร้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนผู้คัดค้าน โดยกำหนดค่าทนายความรวมสองพันบาทนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 81,80)

คำสั่ง

ผู้ฎีกาจะต้องวางเงินค่าธรรมเนียมและค่าทนายความที่จะต้องชี้แจงคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จะขอทุเลาการบังคับคดีไม่ได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ผู้ฎีกาจะต้องวางเงินค่าธรรมเนียมและค่าทนายความที่จะต้องชี้แจงคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จะขอทุเลาการบังคับคดีไม่ได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ